

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4246/2539

กรุงเทพมหานคร
นาย ดุสิต อมรสุมบุรณศักดิ์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 43

ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ.2475บัญญัติเกี่ยวกับเงินค่า
ภาษีค้างชำระไว้ในมาตรา43ว่าผู้ค้างชำระจะต้องเสียเงินเพิ่มคิดเป็นร้อยละตาม
จำนวนค่าภาษีที่ค้างและมีอัตราเงินเพิ่มสูงขึ้นตามเวลาที่ค้างชำระแสดงว่ากฎหมาย
ได้บัญญัติทางแก้สำหรับกรณีลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระเงินค่าภาษีที่ค้างชำระไว้โดยเฉพาะ
แล้วจึงคิดดอกเบี้ยซ้อนเข้าไปอีกในระหว่างผิดนัดไม่ได้โจทก์จึงไม่มีสิทธิจะได้รับ
ดอกเบี้ยจากค่าภาษีค้างชำระและเงินเพิ่มอีก

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินและเงินเพิ่มรวม
14,668.50 บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่
วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน กับ
เงินเพิ่มภาษีจำนวน 14,668.50 บาท แก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า โจทก์มีสิทธิติดดอกเบี้ยยจากเงินค่าภาษีค้างชำระและเงินเพิ่มตามฟ้องได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงซึ่งฟังเป็นยุติตามที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานว่า จำเลยยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภาษี 2528 พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ทำการประเมินค่ารายปีเป็นเงิน 106,680 บาทคิดเป็นภาษี 13,335 บาท และได้ส่งใบแจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินให้จำเลยแล้ว เมื่อครบกำหนด 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี จำเลยไม่ได้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ และเพิกเฉยไม่นำเงินไปชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์จำเลยจึงต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้างตามมาตรา 43(4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 เป็นเงินเพิ่มภาษีจำนวน 1,333.50 บาท รวมเป็นเงินค่าภาษีและเงินเพิ่มภาษีจำนวน 14,668.50 บาท เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 บัญญัติเกี่ยวกับเงินค่าภาษีค้างชำระไว้ในมาตรา 43 ว่า ผู้ค้างชำระจะต้องเสียเงินเพิ่มคิดเป็นร้อยละตามจำนวนค่าภาษีที่ค้างและมีอัตราเงินเพิ่มสูงขึ้นตามเวลาที่ค้างชำระแสดงว่ากฎหมายได้บัญญัติทางแก้สำหรับกรณีลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระเงินค่าภาษีที่ค้างชำระไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงติดดอกเบี้ยยซ้อนเข้าไปอีกในระหว่างผิดนัดไม่ได้โจทก์จึงไม่มีสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยยจากค่าภาษีค้างชำระและเงินเพิ่มอีก

พิพากษายืน

(สถิตย์ สิทธิลักษณ์-สุนพ กิริติยุติ-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ